

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3512/2532

อัยการ ชลบุรี
นาย สุริยง ตันชื่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 337 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 195, มาตรา 225

จำเลยส่งจดหมายข่มขู่เรียกเอาเงินจากผู้เสียหาย หากขัดขืนจะทำการระเบิดร้านค้าของผู้เสียหายให้พังพินาศ แต่ผู้เสียหายไม่ยอมให้เงินหรือยอมรับว่าจะให้เงินแก่จำเลยตามที่เรียกร้องถือว่าจำเลยได้ลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามกระทำความผิด แม้จำเลยไม่ได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกวินิจฉัยเองได้ เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและ피พากษาลดลงไปถึงจำเลยที่ 3 ซึ่งไม่ได้ฎีกาด้วย เพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 337 และคืบของกลางแก่ผู้เสียหาย จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 ประกอบมาตรา 83 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยคนละ 2 ปี ให้คืบของกลางแก่เจ้าของ จำเลยทั้งสาม

อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาโดยผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาคดีนี้อนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในวันเกิดเหตุมีคนร้ายเขียนจดหมายขู่ว่าจะเอาเงินจากนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรีผู้เสียหายจำนวน 25,000 บาท เจ้าพนักงานตำรวจและผู้เสียหายจึงร่วมกันวางแผนจับกุมคนร้ายดังกล่าวโดยให้ผู้เสียหายเอาเงินจำนวน 900 บาท มัดรวมกับกระดาษที่ตัดเท่ากับธนบัตรจริงใส่ในกล่องกระดาษผ้าอนามัยแล้วนำไปวางไว้ ณ ศาลาที่พักคนโดยสารรถยนต์ประจำทางในวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 18 นาฬิกา ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนร้ายระบุไว้ในจดหมายขู่ว่าจะเอาเงินจากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจหลายนายและผู้เสียหายต่างแยกย้ายออกซุ่มดูคนร้ายที่จะมาเอากล่องกระดาษใส่เงินดังกล่าวเพื่อเข้าทำการจับกุม ครั้นเวลาเกือบ 24 นาฬิกา จำเลยทั้งสามเดินไปที่ศาลาที่พักคนโดยสารและจำเลยที่ 1 ได้หยิบกล่องกระดาษใส่เงินดังกล่าวแล้ว จำเลยทั้งสามก็พากันขึ้นรถยนต์โดยสารประจำทางที่ผ่านมา จึงถูกเจ้าพนักงานตำรวจที่ซุ่มดูอยู่ติดตามจับกุมได้พร้อมด้วยกล่องกระดาษใส่เงินดังกล่าว เป็นของกลาง ปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 3 กระทำผิดตามฟ้องด้วยหรือไม่โจทก์มีประจักษ์พยาน 2 ปากคือ ผู้เสียหายและสืบตำรวจโทไพฑูรย์โพธิเวชกุล ต่างเบิกความยืนยันว่า หลังจากวางแผนจับกุมและผู้เสียหายนำกล่องใส่เงินดังกล่าวไปวางไว้ในศาลาที่พักคนโดยสารแล้วผู้เสียหายกับเจ้าพนักงานตำรวจบางนายเข้าไปซุ่มดูอยู่บริเวณธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาสดหีบ ซึ่งอยู่ห่างจากศาลาที่พักคนโดยสารประมาณ 60-70 เมตร ส่วนสืบตำรวจโทไพฑูรย์ กับพวกอีกคนหนึ่งไปซุ่มดูอยู่ข้างโรงพยาบาลนตร์สดหีบบันเทิง ห่างจากศาลาที่พักคนโดยสารประมาณ 100 เมตร จนเวลาเกือบเที่ยงคืนเห็นจำเลยทั้งสามเดินเข้าไปในศาลาที่พักคนโดยสารแล้วจำเลยคนหนึ่งก็มองซ้ายมองขวาแล้วเดินเข้าไปหยิบกล่องกระดาษใส่เงินตรงมุมที่ที่พักคนโดยสารและแกะออกดู หลังจากแกะออกดูแล้วก็มองซ้ายมองขวาก็จากนั้นจำเลยทั้งสามก็ขึ้นรถยนต์โดยสารที่แล่นผ่านมา สืบตำรวจโทไพฑูรย์จึงขับรถ

จักรยานยนต์โดยพวกคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายไล่ตามไปจนทันแล้วบังคับให้รถหยุด คนที่
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์วิ่งไปทางท้ายรถยนต์โดยสาร แล้วร่วมกันจับกุมจำเลย
ทั้งสาม บังคับให้ส่งกล่องกระดาษของกลางให้ นอกจากนี้ปรากฏจากคำเบิกความ
ของผู้เสียหายว่าในระหว่างแอบซุ่มดูอยู่มีคนเข้าไปจอดรถในศาลาที่พักคนโดยสาร
หลายคนแต่ไม่มีใครสนใจหยิบกล่องกระดาษนั้นดู ศาลฎีกาเห็นว่า กล่องกระดาษนั้น
เป็นกล่องใส่ผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงใช้ในขณะมีประจำเดือน และกล่องดังกล่าวไม่ได้
ใส่ถุงหรือมีสิ่งใดห่อหุ้มปกปิดวางไว้โดยเปิดเผยในที่สาธารณะสถานย่อมไม่มีผู้ใดสนใจ
หยิบมาดูนอกจากผู้ที่รู้ข้อความในจดหมายเท่านั้น จึงจะทราบความจริงว่ามีเงินบรรจุ
อยู่ในกล่องดังกล่าวการที่จำเลยทั้งสามเดินเข้าไปในศาลาที่พักคนโดยสารด้วยกัน
แล้วจำเลยที่ 1 มองซ้ายมองขวาเป็นพิรุธก่อนที่จะเดินเข้าไปหยิบกล่องใส่เงินดัง
กล่าวแกะออกดูโดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้ห้ามปรามแล้วพากันขึ้นรถยนต์โดยสารที่
แล่นผ่านมา โดยจำเลยที่ 1 เอากล่องใส่เงินไปด้วยนั้น แสดงว่าจำเลยทั้งสามทราบดี
ว่าต้องเป็นกล่องใส่เงินที่มีคนนำมาวางไว้ให้ตามคำขู่ในจดหมายเอกสารหมายเลข จ.1
เพราะเป็นกล่องมีลักษณะเหมือนกับที่ระบุไว้ในจดหมายขู่ดังกล่าว ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2
นำสืบว่า นัดกันไปดูภาพยนตร์ที่จะฉายในเวลาประมาณ 23.30 นาฬิกา แต่กลับนัด
พบกันในเวลาประมาณ 19 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับเวลาที่ระบุไว้ในจดหมายนัด
ให้ผู้เสียหายนำกล่องใส่เงินไปวางไว้ ต่อมาเมื่อไปถึงโรงภาพยนตร์เวลาประมาณ 22
นาฬิกา แทนที่จำเลยทั้งสามจะรออยู่ที่บริเวณโรงภาพยนตร์นั้นหรือสถานที่ใกล้เคียง
กัน แต่พากันไปเดินเที่ยวในตลาดจนกลับมาไม่ทันเวลาที่ภาพยนตร์เริ่มฉายนั้น น่า
เชื่อว่าจำเลยทั้งสามพากันไปที่ศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อตรวจดูว่ามีการนำกล่อง
กระดาษผ้าอนามัยมาวางไว้หรือไม่ และคอยโอกาสที่จะเข้าไปเอากล่องกระดาษดัง
กล่าวเมื่อเห็นว่าไม่มีผู้อื่นอยู่ในบริเวณนั้นมากกว่าจำเลยทั้งสามจะไปดูภาพยนตร์ดัง
ที่กล่าวอ้าง พยานโจทก์ที่นำสืบมีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอที่จะฟังว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2

ร่วมกับจำเลยที่ 3 กระทำผิดตามฟ้องด้วยพยานจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่มีน้ำหนักพอที่จะรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง การที่จำเลยทั้งสามส่งจดหมายข่มขู่เรียกเอาเงินจากผู้เสียหายจำนวน 25,000 บาท หากขัดขึ้นจะทำการระเบิดร้านค้าของผู้เสียหายให้พังพินาศ แต่ผู้เสียหายไม่ยอมให้เงินหรือยอมรับว่าจะให้เงินแก่จำเลยทั้งสามตามที่เรียกร้องนั้น ถือได้ว่าจำเลยทั้งสามได้ลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลการกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นความผิดฐานพยายามกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 80, 83 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นว่ายังไม่ถูกต้อง แม้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและพิพาทตลอดไปถึงจำเลยที่ 3 ซึ่งไม่ได้ฎีกาด้วย เพราะเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี อีกทั้งเห็นสมควรระบวรบรรคของบทความผิดและบทลงโทษที่ศาลล่างทั้งสองมิได้ระบุไว้เสียให้ชัดเจนด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 80, 83 ให้จำคุกคนละ 1 ปี 4 เดือน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสียง ตีวีมล-ปชา วรรณพนินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ